**Regulamin Aplikacji SmartBox**

**[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]**

**§ 1.**
**Postanowienia ogólne**

1. Regulamin Aplikacji (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umów, których przedmiotem będzie świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Aplikacji oraz Najem Schowka za pomocą Aplikacji.
2. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami umowy odrębnej Strony związane są treścią zawartej umowy odrębnej.
3. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.

**§ 2.**
**Definicje**

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

1) **akcje specjalne** — przez „akcje specjalne” należy rozumieć wszelkie działania promocyjne, reklamowe, marketingowe etc., które są realizowane przez Operatora na potrzeby popularyzacji Aplikacji. Akcją specjalną może być np. akcja promocyjna realizowana przez wyłącznie przez Operatora lub przez Operatora we współpracy z Partnerem;

2) **Aplikacja** — „przez Aplikację” należy rozumieć autorskie, oryginalne oprogramowanie pod nazwą SmartBox, które Operator oferuje swoim Użytkownikom w ramach posiadanej infrastruktury, przy czym oprogramowanie to jest udostępniane Użytkownikom w formule SaaS na potrzeby korzystania ze Schowków w ramach najmu. Operatorowi przysługują wszelkie prawa do przedmiotowego oprogramowania i może on udzielać licencji na korzystanie z niego wedle własnego uznania;

3) **awaria** — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Aplikacji, zawieszanie się Aplikacji uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Aplikacji;

4) blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania Operatora, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Aplikacji, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

5) błąd — przez „błąd” należy rozumieć nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Aplikacji, jednak istotnie utrudnia korzystanie Aplikacji i obniża komfort korzystania z Aplikacji;

6) **cennik** — przez „cennik” należy rozumieć każdą informację, w której Operator określa warunki i wysokość opłat, a także innych należności, np. z tytułu kar umownych. Zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cennik jest dostępny w miejscu wskazanym przez Operatora;

7) **Czas Najmu** — przez „Czas Najmu” należy rozumieć czas, na jaki Operator przekazuje Użytkownikowi Schowek do korzystania w ramach Najmu i pozostawia go do dyspozycji Użytkownika. Czas Najmu jest liczony od momentu zatwierdzenia Najmu za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji Najmu do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Najmu;

8) **czas naprawy** — przez „czas naprawy” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora awarii, błędu lub usterki do momentu skutecznego usunięcia awarii, błędu lub usterki;

9) **czas obejścia** — przez „czas obejścia” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora awarii, błędu lub usterki do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Aplikacji bez usunięcia przyczyny awarii, błędu lub usterki;

10) **czas reakcji** — przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora awarii, błędu lub usterki do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do usunięcia awarii, błędu lub usterki;

11) **dni robocze** — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

12) **Dyspozycja Najmu** — przez „dyspozycję Najmu” należy rozumieć oświadczenie Użytkownika, że zamierza on korzystać ze Schowka i zawrzeć Umowę Najmu. Oświadczenie to jest składane za pośrednictwem Aplikacji;

13) **formularz rejestracyjny** — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz, który służy do rejestracji Użytkownika w Aplikacji;

14) **funkcjonalność** — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Aplikacji;

15) **godziny robocze** — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 8:00 do 17:00 w dni robocze;

16) **hasło** — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Usług Elektronicznych, w szczególności konta Użytkownika;

17) **inne należności** — przez „inne należności” należy rozumieć wszelkie kwoty pieniężne należne Operatorowi na podstawie Regulaminu, które nie są opłatami za korzystanie z Usług

Elektronicznych lub Schowków, np. kary umowne; inne należności są wskazane wprost w treści Regulaminu lub cenniku;

18) **k.c.** — przez „k.c." należy rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U 2020 poz. 1740, z późn. zm.);

19) **konto Użytkownika** — przez „konto Użytkownika" należy rozumieć indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany loginem i hasłem, który umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych oraz Schowków;

20) **koszty naprawy lub wymiany Schowka** — przez „koszty naprawy lub wymiany Schowka" należy rozumieć nakłady pieniężne, jakie poniesie Operator w związku z koniecznością naprawy lub wymiany Schowka po jego zwrocie przez Użytkownika w stanie niezgodnym z Regulaminem;

21) **login** — przez „login" należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Usług Elektronicznych, w szczególności z konta Użytkownika;

22) **Najem —** przez „Najem" należy rozumieć przekazanie Użytkownikowi Schowka do korzystania przez Czas Najmu, w zamian za określoną Opłatę Czynszową;

23) **należności** — przez „należności" należy rozumieć Opłaty oraz inne należności;

24) **naprawa** — przez „naprawę" należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu awarii, błędu lub usterki, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji;

25) **Operator** — przez „Operatora" należy rozumieć _____ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w _____ przy ul. _____, __-_____ _____, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy _____ ____ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____, posługującą się numerami NIP _____ oraz REGON _____, która w ramach Umowy z Użytkownikiem świadczy Usługi Elektroniczne i wynajmuje Schowki;

26) **Opłata Czynszowa** — przez „Opłatę Czynszową" należy rozumieć czynsz należny Operatorowi z tytułu Najmu, zgodnie z ustalonym cennikiem;

27) **Opłata za Usługi Elektroniczne** — przez „Opłatę za Usługi Elektroniczne" należy rozumieć wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu świadczenia przez niego Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym, zgodnie z ustalonym cennikiem;

28) **Opłaty** — przez „Opłaty" należy rozumieć Opłatę Czynszową lub Opłatę za Usługi Elektroniczne;

29) **Partner** — przez „Partnera" należy rozumieć należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, z którą współpracuje Operator w ramach ustalonych zasad współpracy gospodarczej, np. na potrzeby organizowania akcji promocyjnych dla Użytkowników lub przesyłania informacji handlowych o towarach lub usługach Partnera;

30) **podpięcie karty płatniczej** — przez „podpięcie karty płatniczej" należy rozumieć połączenie konta Użytkownika z używaną przez Użytkownika kartą płatniczą, za pomocą której będą dokonywane Opłaty;

31) **Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK)** — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)" należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;

32) **Schowek** — przez „Schowek" należy rozumieć skrytkę znajdującą się w punktach wskazanych przez Operatora, która umożliwia przechowywanie rzeczy ruchomych przez Użytkownika. Pełna lista Schowków znajduje się na mapie zamieszczanej przez Operatora w Aplikacji;

33) **Strony** — przez „Strony" należy rozumieć Operatora oraz Użytkownika;

34) **System SmartBox** — przez „System SmartBox" należy rozumieć wszelką infrastrukturę techniczną, oprogramowanie wspierające działanie Aplikacji, bazy danych tworzone na potrzeby Aplikacji oraz wszelkie inne niezbędne elementy, które należą do Operatora i są wykorzystywane przez Operatora do realizowania Umów z Użytkownikami za pomocą Aplikacji. Użytkownik nie posiada innego dostępu do Systemu SmartBox niż za pośrednictwem Aplikacji;

35) **Umowa Najmu** — przez „Umowę Najmu" należy rozumieć umowę najmu dotyczącą Schowka zawartą pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem, której szczegółowa treść zależy od parametrów wybranych przez Użytkownika przy składaniu Dyspozycji Najmu;

36) **Umowa o Usługi Elektroniczne** — przez „Umowę o Usługi Elektroniczne" należy rozumieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawartą pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem, której szczegółowa treść zależy od zakresu Usług Elektronicznych wybranych przez Użytkownika;

37) **Umowa** — przez „Umowę" należy rozumieć Umowę o Usługi Elektroniczne lub Umowę Najmu;

38) **Usługa Elektroniczna** — przez „Usługę Elektroniczną" należy rozumieć wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika (odpłatnie lub nieodpłatnie), polegające w szczególności na:

a) udostępnieniu Aplikacji do korzystania;
b) założeniu i utrzymywaniu konta Użytkownika;
c) otrzymywaniu powiadomień SMS;
d) _____;
e) _____;
f) _____;
g) _____;

39) **Użytkownik** — przez „Użytkownika" należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawiera Umowę z Operatorem i korzysta z Usług Elektronicznych lub Schowków w ramach Umowy zawartej z Operatorem;

40) **usterka** — przez „usterkę" należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Aplikacji, które nie jest ani awarią, ani błędem;

41) **wsparcie techniczne —** przez „wsparcie techniczne" należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Aplikacji, obejmująca zdalne wsparcie oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej.

### § 3.
### Oświadczenia

1.i.1. Operator oświadcza, że:

a) posiada prawa do Schowków i może nimi dysponować na potrzeby zawierania Umów Najmu;
b) według jego wiedzy Schowki są zgodne z właściwymi normami przewidzianymi w prawie europejskim i posiadają wszelkie certyfikaty i deklaracje, które są wymagane prawem;
c) Schowki mogą być używane, tj. nie będą one fabrycznie nowe;
d) dokłada starań, aby Schowki były wolne od wad fizycznych i prawnych, ale z uwagi na profil działalności nie jest w stanie zapewnić w każdej sytuacji, że Schowki zawsze będą wolne od wad, np. na skutek niewłaściwej eksploatacji przez innych Użytkowników.

1.i.2. Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się z opisem Schowków oraz instrukcją ich używania, a w szczególności z listą rzeczy ruchomych, których nie wolno mu przechowywać w Schowku;
b) w momencie zawierania Umowy Najmu zobowiązuje się posiada
c) wystarczające środki pieniężne na potrzeby zapłaty Operatorowi za korzystanie ze Schowka;
d) będzie wykonywał Umowę w sposób lojalny i rzetelny, w szczególności w zakresie zwrotu Schowka i regulowania należności na rzecz Operatora.

## [ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

### § 4.
### Przedmiot Umowy

1. Umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem może obejmować:

a) Umowę Najmu w rozumieniu art. 659 § 1 k.c. — w odniesieniu do udostępniania Użytkownikowi Schowków do korzystania;
b) umowę o świadczenie Usług Elektronicznych — w odniesieniu do świadczenia Usług Elektronicznych w ramach Aplikacji.

2. Umowa Najmu wymaga uprzedniego zawarcia Umowy o Usługi Elektroniczne, ale zawarcie Umowy o Usługi Elektroniczne nie wymaga obligatoryjnego zawarcia Umowy Najmu — Użytkownik może korzystać z Aplikacji bez jednoczesnego korzystania ze Schowków.

3. Wygaśnięcie Umowy Najmu obejmującej korzystanie ze Schowków nie powoduje automatycznego wygaśnięcia Umowy o Usługi Elektroniczne w ramach Aplikacji.

4. W ramach Umowy Najmu Operator zobowiązuje się oddać Użytkownikowi do korzystania Schowek na ustalony Czas Najmu, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Operatorowi Opłatę Czynszową.

5. W ramach Umowy o Usługi Elektroniczne Operator zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także (w przypadku Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym) do uiszczenia określonej Opłaty za Usługi Elektroniczne.

### § 5.
### Zawarcie Umowy — postanowienia ogólne

1. Przed skorzystaniem z Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad korzystania z Usług Elektronicznych oraz Schowków, w tym udostępnionym cennikiem, postanowieniami Regulaminu, wymaganiami technicznymi i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.

2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z

treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.

3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.

4. Jakiekolwiek informacje dotyczące korzystania z Usług Elektronicznych lub Schowków, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. portali społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.

5. Na potrzeby korzystania z Aplikacji konieczne jest:

a) zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika;

b) pobranie i zainstalowanie Aplikacji (w przypadku korzystania z Aplikacji na urządzeniu przenośnym);

c) wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, który służy do utworzenia konta Użytkownika w ramach Systemu SmartBox, lub zalogowanie się do Aplikacji za pomocą innej metody.

6. Na potrzeby korzystania ze Schowków konieczne jest:

a) złożenie Dyspozycji Najmu;

b) podpięcie karty płatniczej — w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą;

c) wniesienie Opłaty Czynszowej z góry, przed rozpoczęciem korzystania ze Schowka.

7. Umowa o Usługi Elektroniczne zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

8. Umowa Najmu zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Dyspozycji Najmu na zasadach przewidzianych w § 16 ust. 5.

9. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia kolejnej Umowy Najmu w sytuacji, gdy Użytkownik pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek należności z tytułu poprzednich Umów Najmu, jak również w przypadku, gdy Użytkownik naruszał Regulamin przy wykonywaniu poprzednich Umów Najmu.

## [ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z APLIKACJI]

### § 6.
### Wymagania techniczne dotyczące Aplikacji

1. Przed zawarciem Umowy o Usługi Elektroniczne Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Aplikacji, o których mowa w ust. 2.

2. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest co najmniej:

a) zainstalowanie Aplikacji w urządzeniu mobilnym;

b) stały dostęp do Internetu;

c) system Android w wersji minimum ____;

d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;

e) aktywna skrzynka e-mail;

f) _____;

g) _____;

h) _____.

3. Jeżeli na potrzeby korzystania z Aplikacji lub ich poszczególnych funkcjonalności konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.

4. Operator informuje, że korzystanie z Aplikacji w sposób niezakłócony jest możliwe wyłącznie w ramach najnowszej wersji aplikacji, tj. uaktualnianej przez Użytkownika zgodnie z aktualizacjami przygotowywanymi przez Operatora. W przypadku zaniechania przez Użytkownika tego obowiązku Operator nie jest w stanie zagwarantować, że Aplikacja będzie funkcjonowała prawidłowo.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Aplikacji na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie Aplikacji wynika wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Użytkownika w związku z niespełnieniem przez niego wymagań technicznych, o których mowa w ust. 2-4, w szczególności w postaci użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.

### § 7.
### Charakter, przeznaczenie i rozwój Aplikacji

1. Aplikacja została stworzona przede wszystkim w celu ułatwienia Użytkownikom korzystania ze Schowków — w ramach Umowy Najmu. W związku z tym Aplikacja ma charakter pomocniczy w odniesieniu do głównego celu, jakim jest Najem Schowków.

2. Aplikacja umożliwia Użytkownikom między innymi:

a) składanie Dyspozycji Najmu;

b) wybór rodzaju Schowka i miejsca położenia Schowka zgodnie z zamieszczoną mapą lokalizacji Schowków;

c) wybór Czasu Najmu i jego ewentualne przedłużenie;

d) uiszczanie Opłat Czynszowych i Opłat za Usługi Elektroniczne;

e) kalkulowanie Opłat Czynszowych;
f) otrzymywanie faktur na podany adres e-mail;
g) otwieranie bramy w miejscu, gdzie znajdują się Schowki;
h) zgłaszanie błędów i usterek związanych z Aplikacją;
i) aktualizację danych osobowych w ramach konta Użytkownika;
j) _____;
k) _____;
l) _____;
m) _____.

3. Operator dostarcza Aplikację w modelu „as is", co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje żadnych gwarancji, że Aplikacja będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Aplikacji będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany dostarczyć Aplikację i Usługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem.

4. Z uwagi, że Aplikacja stanowi oryginalne oprogramowanie Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Aplikacji oraz zapewnienie świadczenia Usług Elektronicznych i Najmu na jak najwyższym poziomie.

5. W ramach rozwoju Aplikacji, zgodnie z ust. 4 Operator może w szczególności:

a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Aplikacji;
b) zastąpić Aplikację innym oprogramowaniem.

6. W przypadku, gdy Operator będzie miał zamiar wycofać Aplikację lub zastąpić ją inną, w miarę istniejących możliwości poinformuje Użytkownika o tym zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Operator może zaproponować Użytkownikowi aplikację zastępczą, która, o ile to możliwe, będzie zawierała podobne funkcjonalności, jak zastępowana Aplikacja.

8. Operator udostępnia Użytkownikowi Aplikację nieodpłatnie. Jednocześnie zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia odpłatnych funkcjonalności w miarę rozwoju Aplikacji.

## § 8.
## Zasady korzystania z Aplikacji

1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.

2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Systemu SmartBox i Aplikacji oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą konta Użytkownika.

3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany powiadomić o tym Operatora niezwłocznie — w celu zablokowania dostępu do Aplikacji. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Aplikacji będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa.

4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy, nie może korzystać z Usług Elektronicznych oraz Aplikacji:

a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych użytkowników;
b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
c) w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;
d) w sposób naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa do prywatności, prawa własności intelektualnej (np. do programów komputerowych);
e) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
f) w sposób godzący w integralność systemów teleinformatycznych Operatora, w szczególności Systemu SmartBox.

5. W związku z ust. 4 Użytkownik nie może w szczególności:

a) podawać nieprawdziwych danych osobowych;
b) podszywać się pod inne osoby, w szczególności poprzez przejęcie jej tożsamości;
c) nękać innych Użytkowników w jakikolwiek sposób;
d) zniesławiać lub znieważać innych Użytkowników;
e) naruszać dóbr osobistych innych Użytkowników;
f) wykorzystywać Aplikacji do popełnienia przestępstwa, w szczególności poprzez oszustwo lub inne tego typu działanie;
g) realizować jakichkolwiek celów sprzecznych z celami, o jakich mowa w § 7.

**§ 9.**
**Bezpieczeństwo i zagrożenia**

1. Operator utrzymuje Aplikację oraz świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, wprowadzając adekwatne środki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Stosowane środki mają na celu w szczególności uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do konta Użytkownika.

2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wiązać się z korzystaniem z zasobów teleinformatycznych.

3. Operator informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a) instalacja szkodliwego oprogramowania, w szczególności przy pobieraniu plików instalacyjnych z nieznanego źródła;

b) zainfekowanie systemów teleinformatycznych wirusami, keyloggerami, koniami trojańskimi, robakami i innym szkodliwym oprogramowaniem;

c) ataki socjotechniczne, które mają na celu wprowadzenie Użytkownika w błąd oraz wyłudzenie określonych danych, instalację szkodliwego oprogramowania etc.;

d) podsłuchiwanie i śledzenie poczynań Użytkownika w Internecie bez wiedzy Użytkownika;

e) ataki na systemy teleinformatyczne w celu przełamania zabezpieczeń i dokonania ingerencji w systemy teleinformatyczne;

f) pozostałe działania podejmowane w szczególności przez zorganizowane grupy o charakterze hackerskim.

4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

**§ 10.**
**Prace serwisowe i konserwacyjne**

a.i.1. Operator zapewnia dostęp do Aplikacji przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Aplikacji może ulec ograniczeniu w przypadku:

a) awarii;

b) błędów;

c) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;

d) wystąpienia siły wyższej;

e) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Aplikacji;

f) innych zdarzeń, niezależnych od Operatora.

2. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. c, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.

3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców oprogramowania, które może zostać wykorzystywane w Aplikacji, np. przez operatorów płatności.

**§ 11.**
**Wsparcie techniczne**

1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie eksploatacyjne na potrzeby korzystania z Aplikacji — w rozsądnych granicach.

2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na urządzeniach Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie.

3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych — w sposób zdalny.

4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna", „FAQ" lub zakładce spełniającej podobną funkcję.

5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres _____ lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wiadomość e-mail.

**§ 12.**
**Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania**

1. Zgłoszenia dotyczące:

a) awarii;
b) błędów;

mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres _____ lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

2. Operator domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Aplikacji, tj. Użytkownika.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.

4. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:

a) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
b) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
c) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;
d) udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika.

5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.

6. Ustala się następujące okresy podejmowania działań w dniach roboczych i godzinach roboczych:

| Kategoria | Czas reakcji | |
|---|---|---|
| Awaria | ___ godzin | ___ godzin |
| Błąd | ___ godzin | ___ godzin |

7. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług Elektronicznych, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.

8. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

9. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny _____ lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

10. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Aplikacji wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Aplikacji i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

## [ROZDZIAŁ IV: KONTO UŻYTKOWNIKA W RAMACH APLIKACJI]

### § 13.
### Założenie konta Użytkownika

1. W celu korzystania z Usług Elektronicznych oraz Najmu w najszerszym zakresie, tj. uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji oraz możliwości składania Dyspozycji Najmu, Użytkownik jest zobowiązany wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny Użytkownika, dostępny w Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza logować się przy użyciu innej metody (np. za pomocą konta społecznościowego) jest zobowiązany wybrać metodę logowania oraz postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.

2. Po złożeniu formularza rejestracyjnego nastąpi weryfikacja Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na podany w formularzu adres elektroniczny. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości nie nastąpi weryfikacja Użytkownika, Operator usuwa podane dane i uznaje, że Użytkownik zrezygnował z założenia konta Użytkownika.

3. Po złożeniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu przez Użytkownika Operator zatwierdza go niezwłocznie, a następnie aktywuje konto Użytkownika w Aplikacji.

### § 14.
### Utrzymywanie konta Użytkownika

a.i.1. Po utworzeniu konta Użytkownika oraz jego aktywowaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności w Aplikacji, które są mu dedykowane.

a.i.2. Operator w każdej chwili może dokonać blokady konta Użytkownika lub je usunąć w sytuacjach przewidzianych w § 15.

a.i.3. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć konto Użytkownika i zrezygnować z Usług Elektronicznych z nim związanych — z zastrzeżeniem ust. 4.

a.i.4. W przypadku zawarcia Umowy Najmu usunięcie konta Użytkownika przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, a w szczególności przed uregulowaniem wszystkich należności na rzecz Operatora, nie wpływa na zakończenie Umowy o Usługi Elektroniczne.

**§ 15.**
**Blokada konta Użytkownika i usunięcie konta Użytkownika**

1. Jeżeli Użytkownik dopuszcza się naruszeń Regulaminu, Operator może:
   a) dokonać blokady konta Użytkownika — na czas określony lub nieokreślony;
   b) usunąć konto Użytkownika;
   c) rozwiązać Umowę w trybie określonym w § 32 ust. 2;
   — w zależności od okoliczności sprawy.
2. Blokada konta Użytkownika może nastąpić wskutek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia wskazanego w § 8, a także w sytuacji, gdy Użytkownik:
   a) nie posiada środków pieniężnych na karcie płatniczej w wymaganej wysokości;
   b) korzystał wcześniej ze Schowka w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności przechowując niedozwolone rzeczy ruchome;
   c) dokonał uszkodzenia lub zniszczenia Schowka;
   d) pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na rzecz Operatora jakichkolwiek należności.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zastosowanie blokady konta Użytkownika jest możliwe po wezwaniu Użytkownika przez Operatora do złożenia wyjaśnień i ewentualnie zaprzestania naruszeń, które mogą powodować blokadę konta Użytkownika, oraz:
   a) bezskutecznym upływie terminu na dokonanie wskazanych czynności lub
   b) złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień, które nie są wiarygodne lub wystarczające lub
   c) kontynuowaniu przez Użytkownika naruszeń — pomimo złożenia wiarygodnych wyjaśnień.
4. Obowiązek zastosowania procedury przewidzianej w ust. 3 nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 7, a także przypadku, gdy wstrzymanie blokady konta Użytkownika grozi szkodą Operatorowi lub osobie trzeciej innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej etc.).
5. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
   a) korzystać z Aplikacji oraz związanych z nią Usług Elektronicznych;
   b) założyć nowego konta Użytkownika;
   c) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
   d) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.
6. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
7. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, np. poprzez blokadę konta Użytkownika.
8. W przypadku wskazanym w ust. 7 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
9. W przypadku wskazanym w ust. 7, po powiadomieniu Użytkownika zgodnie z ust. 8, Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami lub PNPK.
10. Trwałe usunięcia konta Użytkownika przez Operatora może nastąpić wskutek:
    a) blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni;
    b) odmowy złożenia wyjaśnień i/lub odmowy zaprzestania naruszeń;
    c) prowadzenia działalności bezprawnej o szczególnie istotnym ciężarze gatunkowym;
    d) utrzymywanie konta Użytkownika grozi szkodą Operatorowi lub osobie trzeciej innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej);

e) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Usługi Elektroniczne.

**[ROZDZIAŁ V: ZASADY NAJMU]**

**§ 16.**
**Składanie Dyspozycji Najmu**

a.i.1. Aby rozpocząć korzystanie ze Schowka, niezbędne jest utworzenie konta Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub zalogowanie się za pomocą innej metody, zgodnie z postanowieniami Rozdziału II i Rozdziału III Regulaminu.

a.i.2. W celu skorzystania ze Schowka Użytkownik powinien:

a) zalogować się na swoje konto Użytkownika za pomocą Aplikacji;
b) dokonać podpięcia karty płatniczej — jeżeli zamierza płacić kartą płatniczą;
c) dokonać płatności Opłaty Czynszowej z góry.

a.i.3. Na potrzeby złożenia Dyspozycji Najmu Użytkownik powinien:

a) określić rodzaj Schowków, z których zamierza korzystać, w oparciu o przedstawione warianty;
b) wskazać lokalizację Schowka, z którego zamierza korzystać w ramach Najmu;
c) określić Czas Najmu;
d) podać pozostałe dane wymagane na potrzeby złożenia Dyspozycji Najmu;
e) zaakceptować treść Regulaminu;
f) zatwierdzić dyspozycję Najmu za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji;
g) dokonać płatności Opłaty czynszowej.

a.i.4. W przypadku, gdy skorzystanie ze Schowka w lokalizacji wybranej przez Użytkownika nie jest możliwe (np. na skutek zajęcia wszystkich Schowków przez innych Użytkowników w tym czasie), Operator informuje o tym Użytkownika, zamieszczając odpowiedni komunikat w Aplikacji. Użytkownik może złożyć dyspozycję Najmu w odniesieniu do Schowka w innej lokalizacji lub zrezygnować z zawarcia Umowy Najmu.

a.i.5. Z chwilą zatwierdzenia Dyspozycji Najmu pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia Umowy Najmu, dotyczącej wybranego przez Użytkownika Schowka.

a.i.6. Każda Umowa Najmu dotyczy wyłącznie jednego Schowka, w związku z czym korzystanie przez Użytkownika z większej liczby Schowków prowadzi do zawarcia Umów Najmu w liczbie odpowiadającej liczbie Schowków. Każdy Użytkownik w ciągu doby może złożyć dyspozycję na równoczesne korzystanie z maksymalnie ___ (słownie: _____) Schowków w jednej lokalizacji.

**§ 17.**
**Rozpoczęcie i zakończenie korzystania ze Schowka**

a.i.6.a.i.1. Po złożeniu Dyspozycji Najmu dotyczącej Schowka w określonej lokalizacji korzystanie ze Schowka jest możliwe wyłącznie w wybranej lokalizacji. Zmiana lokalizacji Schowka jest możliwa po złożeniu nowej Dyspozycji Najmu oraz dokonania nowej Opłaty Czynszowej.

a.i.6.a.i.2. W celu rozpoczęcia korzystania ze Schowka Użytkownik powinien udać się miejsca, gdzie znajduje się Schowek — zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Aplikacji.

a.i.6.a.i.3. Kontenery, w których znajdują się Schowki, znajdują się na ogrodzonym terenie, w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, która umożliwi mu wstęp na ogrodzony teren.

a.i.6.a.i.4. Przy rozpoczęciu korzystania ze Schowka oraz wkładaniu do niego ruchomości Użytkownik jest zobowiązany:

a) sprawdzić stan techniczny Schowka (pod kątem tego, czy Schowek nie jest uszkodzony);
b) sprawdzić zabezpieczenie Schowka (pod kątem tego, czy Schowek zamyka się prawidłowo);
c) sprawdzić zabezpieczenie ruchomości wkładanych do Schowka przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (pod kątem tego, czy rzeczy Użytkownika są odpowiednio zamknięte, szczelne etc.).

a.i.6.a.i.5. Jeżeli Użytkownik pomimo złożenia prawidłowej Dyspozycji Najmu Użytkownik nie otrzymał dostępu do Schowka lub po sprawdzeniu Schowka zgodnie z ust. 4 okazało się, że Schowek jest wadliwy, Użytkownik jest zobowiązany złożyć reklamację do Operatora w sposób przewidziany w § 34.

a.i.6.a.i.6. Jeżeli reklamacja zgłoszona zgodnie z ust. 5 okaże się zasadna, Operator, po rozpatrzeniu reklamacji, zwraca środki, które zostały uiszczone na poczet Najmu w odniesieniu do tego Schowka.

a.i.6.a.i.7. Jeżeli reklamacja zgłoszona zgodnie z ust. 5 okaże się bezzasadna (np. na skutek stwierdzenia, że brak dostępu do Schowka nastąpił na skutek braku Opłaty Czynszowej), Operator nie jest zobowiązany ani do zapewnienia innego Schowka, ani do anulowania Opłaty Czynszowej.

a.i.6.a.i.8. W celu zakończenia korzystania ze Schowka Użytkownik powinien zabrać swoje ruchomości ze Schowka przed upływem czasu Najmu, a następnie za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w Aplikacji zatwierdzić zakończenie Najmu.

**§ 18.**

**Sposób korzystania ze Schowków przez Użytkownika**

1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Schowka zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, tj. przede wszystkim na potrzeby zgodnego z prawem przechowywania swoich ruchomości przez Czas Najmu.
2. Użytkownik nie może wykorzystywać Schowka do:

a) dokonywania jakichkolwiek czynów zabronionych dotyczących Schowka (np. poprzez dewastowanie go);
b) prowadzenia jakiejkolwiek działalności zabronionej przez prawo z użyciem Schowka;
c) przechowywania ruchomości, których posiadanie jest zabronione przez prawo (np. broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, innych niedozwolonych substancji);
d) przechowywania ruchomości pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia (np. kradzionych rzeczy);
e) przechowywania ruchomości, do których Użytkownikowi nie przysługuje żaden tytuł prawny w zakresie własności, posiadania lub dzierżenia;
f) przechowywania rzeczy, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia innych ludzi;
g) przechowywania rzeczy, które stwarzają zagrożenie dla mienia, w szczególności Schowka lub kontenera zawierającego Schowek;
h) przechowywania rzeczy szybko psujących się;
i) przechowywania rzeczy wydzielających intensywne zapachy, hałasy, dymy lub inne immisje;
j) przechowywania istot żywych (np. zwierząt);
k) przechowywania ruchomości o wysokiej wartości (np. antyków, dzieł sztuki, biżuterii);
l) przechowywania ruchomości objętych polisą ubezpieczeniową;
m) _____;
n) _____;
o) _____;
p) _____.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Schowka wyłącznie przez siebie. Użytkownik nie może podnająć, wydzierżawić lub użyczyć Schowka osobie trzeciej bez wiedzy i zgody Operatora.
4. Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w Schowku, w szczególności zmieniać jego struktury, sposobu działania, usuwać zabezpieczeń etc.

**§ 19.**
**Prawa i obowiązki Operatora dotyczące Schowków**

4.i.1. Operator dokłada starań, aby Schowki oraz kontenery były należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności przed włamaniem.
4.i.2. Operator informuje, że stosowane metody zabezpieczeń mogą nie odpowiadać wymogom, jakie stawiają towarzystwa ubezpieczeniowe w odniesieniu do przechowywania ubezpieczonych ruchomości, dlatego Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystania Schowka na potrzeby takich ruchomości.
4.i.3. Operator co do zasady nie ingeruje w przechowywanie ruchomości w Schowku przez Użytkownika — z zastrzeżeniem ust. 4-8.
4.i.4. Operator ma prawo otworzyć Schowek i dokonać kontroli jego zawartości w przypadku powzięcia informacji, że Użytkownik narusza zasady określone w § 18, w szczególności w przypadku powzięcia informacji, że przechowywanie określonych ruchomości w Schowku przez Użytkownika grozi niebezpieczeństwem dla ludzi lub mienia.
5. Operator jest uprawniony do otwarcia Schowka oraz udostępnienia jego zawartości na żądanie odpowiednich służb i organów, np. Policji i Prokuratury.
6. Operator ma prawo otworzyć Schowek oraz przenieść ruchomości Użytkownika do innego Schowka w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa zniszczenia, utraty lub uszkodzenia ruchomości należących do Użytkownika, w szczególności na skutek:

a) powodzi, śnieżycy lub innego podobnego zdarzenia;
b) pożaru, wybuchu, skażenia lub innego podobnego zdarzenia;
c) strajków, zamieszek, aktów terroru, ruchów wojsk;
d) włamania lub próby włamania do kontenera;
e) uszkodzenia lub ryzyka uszkodzenia Schowka w inny sposób niż przewidziany w lit. a-d.

7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik naruszył zasady określone w § 18, Operator jest uprawniony do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego przez Użytkownika. Ponadto Operator jest uprawniony i zobowiązany do wskazania tożsamości Użytkownika na każde żądanie uprawnionego organu państwowego.
8. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji Operatora w przechowywanie ruchomości w Schowku Operator zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o tych czynnościach niezwłocznie — z wyjątkiem sytuacji, gdy uprzedzenie Użytkownika o dokonanych czynnościach mogłoby naruszać obowiązujące

przepisy prawa, np. w zakresie postępowania karnego lub czynności podejmowanych przez odpowiednie służby.

**§ 20.**
**Czas Najmu**

8.i.1. Użytkownik przy składaniu Dyspozycji Najmu jest zobowiązany określić Czas Najmu w odniesieniu do Schowka.

8.i.2. Czas Najmu jest oznaczony — zgodnie z treścią Dyspozycji Najmu. Użytkownik przy składaniu Dyspozycji Najmu samodzielnie oznacza długość trwania Najmu, wskazując daty rozpoczęcia i zakończenia Najmu.

8.i.3. Czas Najmu wygasa o godzinie 23:59 w ostatnim dniu Czasu Najmu, jaki określił Użytkownik — z zastrzeżeniem ust. 4-5. Z tytułu przedłużenia Czasu Najmu Operatorowi przysługuje dodatkowa Opłata Czynszowa, której uiszczenie jest warunkiem koniecznym przedłużenia Czasu Najmu.

8.i.4. Przed upływem pierwotnie ustalonego Czasu Najmu Użytkownik może dokonać jego przedłużenia na kolejny okres za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji. Użytkownik samodzielnie określa długość okresu, o jaki chce przedłużyć Czas Najmu.

8.i.5. Przed upływem pierwotnie ustalonego Czasu Najmu Użytkownik może dokonać wcześniejszego zwrotu Schowka za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji. Wcześniejsze zakończenie korzystania ze Schowka nie wpływa na okres obowiązywania Umowy Najmu, która wygasa z ostatnim dniem określonego przez Użytkownika Czasu Najmu. W związku z wykonywaniem Umowy Najmu przez cały ustalony Czas Najmu Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu proporcjonalnej części Opłaty Czynszowej z uwagi na podjęcie we własnym zakresie decyzji o zaprzestaniu korzystania ze Schowka.

**§ 21.**
**Zwrot Schowka**

8.i.5.a.i.1. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zwrotu Schowka najpóźniej z chwilą upływu Czasu Najmu.

8.i.5.a.i.2. Aby dokonać poprawnego zwrotu Schowka, Użytkownik powinien:

a) _____;
b) _____;
c) _____;
d) _____.

8.i.5.a.i.3. W przypadku jakichkolwiek przeszkód technicznych, które uniemożliwiają zwrot Schowka, Użytkownik jest zobowiązany zgłosić tę okoliczność poprzez:

a) _____;
b) _____;
c) _____;
d) _____.

8.i.5.a.i.4. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, że Użytkownik korzysta ze Schowka niezgodnie z Regulaminem, Operator może zażądać zwrotu Schowka, w tym przed upływem Czasu Najmu, natomiast Użytkownik jest zobowiązany dokonać tego zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu) czterech godzin od chwili otrzymania żądania Operatora.

8.i.5.a.i.5. Użytkownik jest zobowiązany zabrać wszystkie swoje ruchomości ze Schowka po zakończeniu Najmu, niezależnie od trybu zakończenia Najmu.

8.i.5.a.i.6. W przypadku, gdy Użytkownik nie zabierze swoich ruchomości ze Schowka po zakończeniu Najmu, Operator wezwie Użytkownika do zabrania rzeczy, wyznaczając mu dodatkowy termin, który nie może wynosić mniej niż ___ (słownie: _____) dni. Jeżeli Użytkownik nie zabierze swoich ruchomości w dodatkowym terminie, Operator jest uprawniony do opróżnienia Schowka we własnym zakresie oraz przekazania ruchomości na adres wskazany przez Użytkownika, na koszt i ryzyko Użytkownika.

8.i.5.a.i.7. Jeżeli Użytkownik nie zwrócił Schowka i nie dokonał przedłużenia Najmu na kolejny okres zgodnie z § 20 ust. 4, to wówczas przyjmuje się, że dochodzi do rozpoczęcia bezumownego korzystania ze Schowka przez Użytkownika. W takim przypadku Operatorowi przysługuje odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania w kwocie odpowiadającej wysokości Opłaty Czynszowej za każdy dzień korzystania ze Schowka w czasie obowiązywania Umowy Najmu.

**§ 22.**
**Zniszczenie lub uszkodzenie Schowka**

1.i.1. Schowek nie może zostać zwrócony w gorszym stanie niż to wynika z normalnego zużycia rzeczy.

1.i.2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Schowka Użytkownik jest zobowiązany powiadomić o tym Operatora niezwłocznie, jednak nie później w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zaistnienia zdarzenia.

1.i.3. W przypadku zwrotu Schowka w stanie niezgodnym z Regulaminem, tj. w stanie gorszym niż

określony w ust. 1, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi koszty naprawy lub wymiany Schowka.

1.i.4. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że dokonał zwrotu Schowka w stanie zgodnym z ust. 1, a obowiązek zwrotu kosztów naprawy lub wymiany Schowka jest bezpodstawny, Użytkownik powinien złożyć reklamację do Operatora zgodnie z § 34, dołączając dowody potwierdzające, że Schowek został zwrócony we właściwym stanie.

## [ROZDZIAŁ VI: NALEŻNOŚCI I DOKONYWANIE PŁATNOŚCI]

### § 23.
### Opłaty i inne należności

1.i.4.a.i.1. Z tytułu Najmu Operatorowi przysługuje Opłata Czynszowa w wysokości określonej podczas składania Dyspozycji Najmu.

1.i.4.a.i.2. Przed rozpoczęciem Najmu Użytkownik może skalkulować wysokość Opłaty Czynszowej za pomocą funkcjonalności udostępnionej w ramach Aplikacji.

1.i.4.a.i.3. Z tytułu korzystania z Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym Operatorowi przysługuje opłata za Usługi Elektroniczne w wysokości wskazanej przez Operatora.

1.i.4.a.i.4. Użytkownik może zostać zobowiązany do uiszczenia na rzecz Operatora również innych należności wynikających z cennika lub Regulaminu, w szczególności z tytułu:

a) niezwrócenia Schowka w umówionym terminie;
b) zwrotu kosztów wymiany lub naprawy Schowka;
c) zapłaty odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania ze Schowka;
d) kosztów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

1.i.4.a.i.5. Operator jest uprawniony do przyznawania wszystkim lub wybranym Użytkownikom rabatów, upustów, bonifikat etc. w odniesieniu do opłat wskazanych w cenniku (np. w przypadku płatności kartą przy pierwszej Dyspozycji Najmu). Przyznawanie rabatów, upustów, bonifikat etc. jest suwerenną decyzją Operatora i nie może stanowić podstawy dla domagania się przez Użytkownika obniżenia opłat, jeżeli nie spełnia on warunków, od których Operator uzależnia przyznanie rabatów, upustów, bonifikat etc.

1.i.4.a.i.6. Operator jest uprawniony do organizowania akcji specjalnych, w szczególności we współpracy z Partnerami, w związku z czym Użytkownicy biorący udział w akcji specjalnej mogą być zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłat na rzecz Operatora lub zobowiązani do ich uiszczania w wysokości niższej niż to wynika z zasad ogólnych.

1.i.4.a.i.7. Zasady akcji specjalnych mogą określać odrębne regulaminy akcji specjalnych.

1.i.4.a.i.8. Jeżeli Użytkownik z własnej winy nie korzysta ze Schowka, pomimo obowiązywania Umowy Najmu i udostępnienia Schowka zgodnie z Regulaminem, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty Czynszowej.

### § 24.
### Dokonywanie płatności

a.i.1. Zapłata należności na rzecz Operatora jest możliwa za pomocą metodą płatności wskazanych podczas składania Dyspozycji Najmu, w szczególności poprzez podpięcie karty płatniczej do konta Użytkownika.

a.i.2. Zapłata w każdym przypadku następuje z góry, tj. środki pieniężne muszą być przekazane przez Użytkownika przed rozpoczęciem Najmu lub rozpoczęciem świadczenia Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym.

a.i.3. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 2, są pobierane w wysokości Opłat.

a.i.4. W przypadku innych należności środki pieniężne są pobierane z konta Użytkownika lub karty płatniczej w wysokości odpowiadającej tym innym należnościom po zawiadomieniu Użytkownika o naliczeniu innej należności przez Operatora.

a.i.5. Jeżeli Użytkownik dokonał podpięcia karty płatniczej i Użytkownik nie posiada wystarczających środków pieniężnych na karcie płatniczej, jest zobowiązany dokonać zasilenia karty płatniczej tymi środkami najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia, w którym Operator dokonał nieudanego pobrania środków pieniężnych z karty płatniczej.

a.i.6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązku w ust. 5 Operator dokonuje blokady konta Użytkownika, uniemożliwiając mu w szczególności składanie kolejnych Dyspozycji Najmu, jak również może dochodzić zapłaty od Użytkownika wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi.

a.i.7. Środki pieniężne przekazane Użytkownikowi w ramach akcji specjalnej nie podlegają wypłacie w formie pieniężnej.

a.i.8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Operatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach — zgodnie z właściwym przepisami prawa.

a.i.9. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

a.i.10. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

a.i.11. Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.

a.i.12. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.

**§ 25.**
**Windykacja należności**

a.i.12.a.i.1. Zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Operator jest uprawniony do dokonywania przelewu wierzytelności, które przysługują mu wobec Użytkownika z tytułu zawartej Umowy, na rzecz osób trzecich (cesja wierzytelności).

a.i.12.a.i.2. Cesja wierzytelności, o której mowa w ust. 1, może być dokonywana w szczególności na rzecz przedsiębiorców zajmujących się dochodzeniem wierzytelności od dłużników (przedsiębiorcy windykacyjni).

a.i.12.a.i.3. Ponadto Operator jest uprawniony do upoważniania osób trzecich, w tych przedsiębiorców windykacyjnych, do dochodzenia wierzytelności w imieniu i na rzecz Operatora.

a.i.12.a.i.4. W przypadku powstania wymagalnych wierzytelności, które nie zostały zaspokojone przez Użytkownika we wskazanym terminie, Operator może przekazywać informacje o powstałym długu podmiotom działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 389, z późn. zm.), a także dochodzić ich zapłaty na drodze sądowej, przed właściwymi sądami powszechnymi.

**[ROZDZIAŁ VII: OBOWIĄZKI STRON]**

**§ 26.**
**Obowiązki Operatora**

W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:

a) dostarczyć Aplikację w stanie zgodnym z Regulaminem;

b) utrzymać konto Użytkownika i związane z nim dane, informacje, dokumenty etc.;

c) świadczyć Usługi Elektroniczne z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się działalnością tego typu;

d) obsługiwać Użytkownika i Użytkowników w dniach i godzinach roboczych;

e) utrzymywać Schowki w stanie umożliwiającym niezakłócone korzystanie ze Schowków zgodnie z Umową Najmu;

f) utrzymywać Schowki w stanie przydatnym do umówionego użytku;

g) informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem ze Schowków.

**§ 27.**
**Obowiązki Użytkownika**

W ramach Umowy Najmu i Umowy o Usługi Elektroniczne Użytkownik zobowiązuje się:

a) przestrzegać postanowień Regulaminu;

b) korzystać z Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;

c) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Aplikacji;

d) przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem treści bezprawnych;

e) dokonywać zapłaty wszelkich należności na rzecz Operatora zgodnie z Regulaminem;

f) korzystać ze Schowków zgodnie z ich przeznaczeniem;

g) przestrzegać zakazów związanych ze Schowkami, w szczególności w zakresie zakazu przechowywania określonych ruchomości;

h) zabezpieczyć Schowek przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

i) nie udostępniać Schowka osobom trzecim;

j) nie wykorzystywać Schowka do jakichkolwiek celów sprzecznych z Regulaminem;

k) dokonać zwrotu Schowka zgodnie z Regulaminem;

l) współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;

m) informować Operatora o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy;

n) udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych.

**[ROZDZIAŁ VIII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]**

**§ 28.**
**Odpowiedzialność Operatora**

1. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z

odpowiedzialnością z tego tytułu nie dotyczą Użytkowników będących konsumentami lub PNPK.

2. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) nieprzydatność Usług Elektronicznych lub Schowków do założonego celu;
b) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy;
c) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej;
d) skutki nieuprawnionej ingerencji w Aplikację lub Schowki przez Użytkownika lub osoby trzecie;
e) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
f) skutki niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
g) brak dostępu do Aplikacji lub Schowka z winy Użytkownika;
h) zabezpieczenie ruchomości znajdujących się w Schowku;
i) utratę lub zniszczenie ruchomości znajdujących się w Schowku;
j) działania ubezpieczycieli, w szczególności polegające na odmowie zawarcia umowy ubezpieczenia lub wypłaty odszkodowania w ramach zawartej umowy ubezpieczenia;
k) problemy techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji, w tym doładowaniem konta Użytkownika lub pobraniem środków pieniężnych z karty płatniczej z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
l) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
m) skutki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Schowka z naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu;
n) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
o) skutki siły wyższej.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług etc..
5. W każdym przypadku odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości Opłaty Czynszowej otrzymanej w ramach Umowy Najmu, natomiast w przypadku Umowy o Usługi Elektroniczne łączna odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty _____ zł (słownie: _____ tysięcy złotych 00/100).
6. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie nie dotyczą szkody, wobec której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności, w szczególności szkody wyrządzonej umyślnie.

**§ 29.**
**Odpowiedzialność Użytkownika**

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:

a) korzystanie z Aplikacji lub Schowków niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie do celów niezgodnych z prawem;
b) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Aplikacji lub Schowków;
c) spowodowanie szkody osobie trzeciej przy użyciu Aplikacji lub Schowków;
d) utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Schowka;
e) brak terminowej zapłaty należności na rzecz Operatora, w szczególności Opłat Czynszowych;
f) naruszenie praw przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;
g) pozostałe szkody wyrządzone na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

**§ 30.**
**Siła wyższa**

a.1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli na realizację jej postanowień miała wpływ siła wyższa.

a.2. Przez pojęcie siły wyższej Strony zgodnie rozumieją zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Stron, uniemożliwiające stałą lub czasową realizację postanowień Umowy lub jej części, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itd.;

b) epidemie;

c) strajki o zasięgu lokalnym, krajowym;

d) długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej;

e) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy;

f) działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

g) blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego.

a.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wystąpienia siły wyższej, poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu i przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dowody potwierdzające jej wystąpienie.

a.4. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania informacji, o jakiej mowa w ust. 3, uzgodnią tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy.

## [ROZDZIAŁ IX: CZAS TRWANIA UMOWY]

### § 31.
### Czas trwania Umowy

a.a.1. Umowa Najmu jest umową zawieraną na czas oznacza i wygasa wraz z upływem Czasu Najmu.

a.a.2. Umowa Usługi Elektroniczne jest umową zawieraną na czas nieokreślony i wygasa w momencie:

a) odinstalowania Aplikacji — w przypadku Usług Elektronicznych polegających na korzystaniu z Aplikacji;

b) usunięcia konta przez Użytkownika — w przypadku Usługi Elektronicznej polegającej na założeniu i utrzymaniu konta Użytkownika;

c) rezygnacji z Usługi Elektronicznej — w przypadku pozostałych Usług Elektronicznych.

a.a.3. Umowa o Usługi Elektroniczne obejmująca kilka Usług Elektronicznych wygasa wraz z rezygnacją z ostatniej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika.

a.a.4. Umowa o Usługi Elektroniczne nie może wygasnąć przed dniem wygaśnięcia ostatniej Umowy Najmu. W przypadku, gdyby Umowa o Usługi Elektroniczne miała wygasnąć w trakcie realizacji Umowy Najmu, Umowa o Usługi Elektroniczne przedłuża się automatycznie do dnia wygaśnięcia ostatniej Umowy Najmu.

a.a.5. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Operatora przez Użytkownika — w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w dokonaniu płatności należności przez Użytkownika umowa ulega przedłużeniu do dnia uregulowania należności.

### § 32.
### Rozwiązanie Umowy

a.a.1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:

a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;

b) utraty możliwości technicznych, organizacyjnych lub finansowych pozwalających Operatorowi wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;

c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora, rezygnacji z Najmu Schowków, wycofania Aplikacji z obrotu itp..

a.a.2. Operator może rozwiązać Umowę, w całości lub w części, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu mu terminu dodatkowego na usunięcie naruszeń, w każdym przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 2.

a.a.3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika przez Operatora Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora, jak również nie przysługuje zwrot jakichkolwiek Opłat. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami lub PNPK.

### § 33.
### Odstąpienie bez podania przyczyn

1. Użytkownik będący konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
   a) o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   b) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k., tj. zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności.
6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

## [ROZDZIAŁ X: REKLAMACJA I SPORY]

### § 34.
### Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa jest wykonywana niezgodnie z Regulaminem, Użytkownik może złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć:
   2.a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny _____;
   2.b) poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Operatora.
3. Reklamacja powinna zawierać:
   3.a) imię i nazwisko;
   3.b) adres elektroniczny;
   3.c) szczegółowy opis, na czym polegało naruszenie.
4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
6. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację tą samą drogą, jaką reklamacja została złożona — chyba że Użytkownik zażąda przekazania odpowiedzi na reklamację w inny sposób.

### § 35.
### Polubowne rozwiązywanie sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
   b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d) korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

## [ROZDZIAŁ XI: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I DANE OSOBOWE]

### § 36.
### Dane osobowe

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi zostały opisane w Polityce prywatności.

2. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Aplikacji, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. W szczególności zobowiązuje się do przekazania tym osobom Polityki prywatności, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

4. W przypadku, gdy Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

### § 37.
### Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie materiały dostępne w Aplikacji mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi", w szczególności utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 oraz programy komputerowe w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm. — dalej: pr. aut.), i podlegać ochronie. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi przez cały okres korzystania z Aplikacji oraz po zakończeniu tego korzystania — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

2. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez uzyskania zgody Operatora:

a.a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

a.b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;

a.c) stosowania Dóbr Niematerialnych, i ich części, fragmentów lub wersji w innym utworze;

a.d) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji;

a.e) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.

## [ROZDZIAŁ XII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

### § 38.
### Dane kontaktowe

1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:

a.1) pocztą elektroniczną: _____;

a.2) telefonicznie: _____;

a.3) pocztą zwykłą:

_____

_____

_____

2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

### § 39.

**Postanowienia końcowe**

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
2. Zmiany Regulaminu są publikowane w Aplikacji, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adresy e-mail).
3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po 2 (słownie: dwóch) tygodniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1575, z późn. zm.).
11. Regulamin obowiązuje od dnia _____ r.

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy

**WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY**

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

**Adresat**: _____ Spółka z o.o. z siedzibą w _____ przy ul. _____, __-_____ _____, KRS: _____, NIP: _____, REGON: _____

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy: _____.

**Data zawarcia umowy**: _____

**Imię i nazwisko konsumenta lub PNPK**: _____

**Adres konsumenta lub PNPK**: _____

**Podpis konsumenta lub PNPK**: *(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)*

**Data**: _____